

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 475/2537 บริษัท ซี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็ค
โทรนิคส์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เซฟอิเล็คทรอน
นิคส์ 1986 กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 56, มาตรา 57, มาตรา 64

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ละเมิดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตัด
กระแสไฟฟ้าของโจทก์ จำเลยให้การปฏิเสธว่าสิทธิบัตรโจทก์ไม่สมบูรณ์และฟ้องแย้ง
ขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าว ภาระการพิสูจน์และหน้าที่นำสืบในประเด็นว่า สิทธิ
บัตรโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ย่อมตกแก่จำเลยทั้งสี่ แต่เมื่อโจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนหลาย
ประเด็นประกอบกับโจทก์และจำเลยทั้งสี่ต่างนำพยานหลักฐานเข้าสืบด้วยกันทั้งสอง
ฝ่ายแล้ว แม้โจทก์จะเป็นฝ่ายนำสืบก่อนก็ไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบศาลฎีกาไม่จำเป็นต้อง
ยื้อยืมนานไปให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาใหม่ การที่จำเลยทั้งสี่ฟ้องแย้งขอให้ศาล
เพิกถอนสิทธิบัตรโจทก์เพราะเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์นั้น เป็นการฟ้องตามมาตรา
64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไม่ใช่การฟ้องเนื่องจากมูล
ละเมิด เมื่ออายุความเกี่ยวกับอำนาจฟ้องดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
จึงต้องถืออายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เมื่อ

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ลงโฆษณาเผยแพร่และผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ามาก่อนเป็นเวลาหลายปีแล้วต่อมาจึงนำผลิตภัณฑ์ของโจทก์ดังกล่าวไปขอรับสิทธิบัตรรูปแบบผลิตภัณฑ์ ถือไม่ได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้างดงกล่าวเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำไปยื่นรับคำขอสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 56 และ 57 สิทธิบัตรโจทก์จึงไม่สมบูรณ์จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกับโจทก์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2528 โจทก์ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ "เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า" ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาอธิบดีกรมทะเบียนการค้าได้ออกสิทธิบัตรให้แก่โจทก์หลังจากนั้นโจทก์ได้ดำเนินการผลิต โฆษณา และจำหน่ายเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ "เซฟ-ที-คัท" ตลอดมา ภายหลังโจทก์ทราบจากการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ว่าจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันผลิตสินค้าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ายี่ห้อ "ไอ-ที-เซฟ" โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของจำเลยทั้งสี่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันหรือเกือบเหมือนกันกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสี่ทำให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดว่าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าที่จำเลยทั้งสี่ผลิตภัณฑ์ของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 5,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หรือโจทก์เป็นผู้ดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดเชยค่า

เสียหายเป็นเงินวันละ 136,981.63 บาทแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยทั้งสี่จะหยุดการผลิตโฆษณาและจำหน่ายสินค้าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้างดงาม
ให้จำเลยทั้งสี่หยุดการผลิตโฆษณา และจำหน่ายหรือการกระทำอื่นใดที่ใช้รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบเหมือนกันหรือเกือบเหมือนกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่โจทก์
จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์

จำเลยทั้งสี่ให้การและฟ้องแย้งในทำนองเดียวกันว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ
แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำตามฟ้องจำเลยที่ 3 ผลิตเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ
"ไอ-ที-เซฟ"ซึ่งเป็นแบบทั่ว ๆ ไปและจำเลยที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นเพียงผู้ขายสินค้า ได้
กระทำการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยสุจริตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ก่อนวันที่
โจทก์ขอรับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ได้รับสิทธิบัตรได้มีการใช้หรือใช้แพร่หลายอยู่
ในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ของโจทก์
จึงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่สามารถจะขอรับสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตรโจทก์ไม่สมบูรณ์
ขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ ขอให้ศาลบังคับให้โจทก์โฆษณาข้อความใน
หนังสือพิมพ์ โดยค่าใช้จ่ายของโจทก์เอง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งเคลือบคลุมจำเลยทั้งสี่ทราบถึงการขอรับ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2528 ซึ่งเป็น
วันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร แต่จำเลยทั้งสี่เพิ่งนำคดีมาฟ้องแย้งวันที่ 9 ธันวาคม 2530
ล่วงเลยเวลา 1 ปี ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสี่ขาดอายุความ ขอให้พิพากษายกฟ้องแย้ง
จำเลยทั้งสี่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์และให้เพิกถอนสิทธิบัตรเลขที่
389 ของโจทก์เสีย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกซึ่งฎีกาว่าในประเด็นว่า สิทธิบัตรของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ ศาลชั้นต้นจะต้องกำหนดให้จำเลยทั้งสี่มีภาระการ พิสูจน์และหน้าที่นำสืบก่อนมิใช่จะให้ตกเป็นภาระและหน้าที่ของโจทก์นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า ในประเด็นนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรของโจทก์ จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธต่อสู้ว่าสิทธิบัตรของโจทก์ไม่สมบูรณ์พร้อมกับฟ้องแย้งขอให้ เพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งสี่ยกความไม่สมบูรณ์ในสิทธิบัตร ของโจทก์ชั้นอ้างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ.2522 ภาระการพิสูจน์ว่าสิทธิบัตร ของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ย่อมตกแก่จำเลยทั้งสี่จำเลยทั้งสี่จึงมีหน้าที่นำสืบก่อนใน ประเด็นนี้ แต่อย่างไรก็ตาม คดีนี้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนหลายประเด็น ประกอบกับ โจทก์และจำเลยทั้งสี่ต่างนำพยานหลักฐานเข้าสืบมาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วแม้โจทก์ จะเป็นฝ่ายนำสืบก่อนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบ ฉะนั้น ศาล ฎีกาจะได้ดำเนินการพิจารณาต่อไปตามรูปคดีได้ โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้น ทำการพิจารณาใหม่

ปัญหาข้อที่สองฟ้องแย้งขาดอายุความหรือไม่ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสี่ฟ้องแย้ง โดยอาศัยมูลเหตุละเมิดจึงมีอายุความเพียง 1 ปีนั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสี่ฟ้องแย้งขอให้ ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์เพราะเป็นสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์เป็นการฟ้องโดยอาศัย อำนาจตามมาตรา 64 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ไม่ใช่ เป็นการฟ้องเนื่องจากมูลละเมิด เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้อง บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 ซึ่งกำหนดอายุความไว้ 10 ปี ฟ้องแย้งไม่ขาดอายุความ

ปัญหาข้อต่อไป สิทธิบัตรของโจทก์สมบูรณ์หรือไม่ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเชื่อว่าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าของโจทก์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายมาก่อนนำไปขอรับสิทธิบัตรกับรุ่นที่นำไปขอรับสิทธิบัตรเป็นรุ่นเดียวกันและมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันด้วย

นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้ลงโฆษณาเผยแพร่ภาพและบรรยายละเอียดสาระสำคัญของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าของโจทก์ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสมุดรายการนามผู้ใช้โทรศัพท์ ก่อนวันที่โจทก์ไปขอรับสิทธิบัตร ดังนั้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าของโจทก์ไม่ใช่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะนำไปยื่นรับคำขอสิทธิบัตรจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา 56, 57 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 สิทธิบัตรของโจทก์จึงไม่สมบูรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ เมื่อคดีฟังได้ว่าสิทธิบัตรของโจทก์ไม่สมบูรณ์โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและห้ามจำเลยทั้งสี่ใช้แบบผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าตามที่โจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-นิเวศน์ คำผอง-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ